EXCELENTÍSSIMA MINISTRA ROSA WEBER, PRESIDENTE DO SUPREMO TIBUNAL FEDERAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO — PSB NACIONAL, partido político devidamente registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral e com representação no Congresso Nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 01.421.697/0001-37, com sede nacional na SCLN 304, Bloco A, Sobreloja 01, Entrada 63, Asa Norte, Brasília/DF, CEP no. 70.736-510, vem, por intermédio de seus advogados devidamente constituídos (Doc. 01), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 102, § 1º, e 103, inciso VIII, da Constituição Federal, e na Lei n. 9.882/1999, ajuizar a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
com pedido de medida cautelar

que tem por objeto o inconstitucional ato de afastamento do Governador do Estado de Alagoas, em pleno segundo turno das eleições, perpetrado por decisão do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 02)[1], e o faz pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

I. SÍNTESE DA DEMANDA.

A sociedade brasileira vem observando, nos últimos anos, crescentes intervenções do sistema de Justiça — Poder Judiciário, Ministério Público e polícias — **durante o processo eleitoral**, em

[1] Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/13102022-Corte-Especial-confirma-afastamento-do-governador-de-Alagoas-ate-o-fim-do-mandato.aspx

situações de violação à garantia constitucional da liberdade de sufrágio e são capazes de definir o **resultado** dos pleitos.

O mais notório caso de interferência judicial nos rumos do processo eleitoral brasileiro está relacionado à chamada "Operação Lava Jato" contra o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Após uma condução fortemente midiática, espetacularizada e parcial das ações penais pelo magistrado e membros do Ministério Público Federal no Estado do Paraná, a condenação do ex-Presidente terminou por impedir a sua candidatura. No momento de sua prisão, em abril de 2018, ele **liderava com ampla margem <u>todas</u> as pesquisas de intenção de voto**[2].

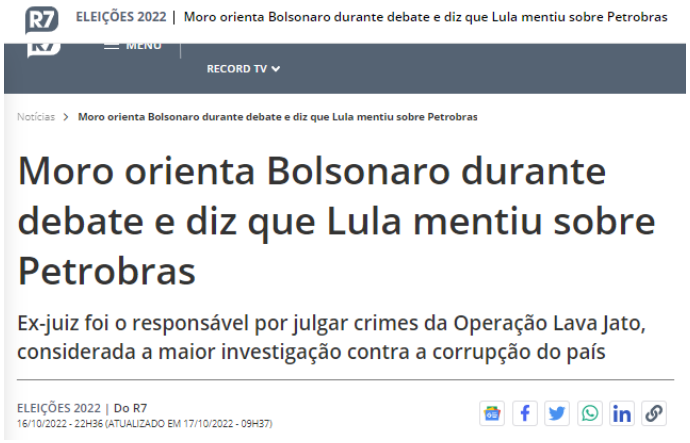
A situação tornou-se intolerável quando se assistiu ao juiz que conduziu com especial protagonismo toda a persecução penal aceitar, ainda no ano de 2018, o cargo de **Ministro da Justiça** do Presidente Jair Bolsonaro, principal antagonista ao ex-Presidente Lula e que veio a sagrar-se vencedor daquele pleito.

A profunda oposição nutrida pela então magistrado contra o ex-Presidente Lula e seu grupo político pode ser observada ainda hoje. Como se acompanhou amplamente no noticiário, Sérgio Moro, que apresentou vitoriosa candidatura ao Senado Federal com discurso fortemente contrário ao Partido dos Trabalhadores, fez **aparição surpresa no último debate**[3] entre presidenciáveis, sob o declarado pretexto de **"desestabilizar" o candidato Lula**:



[2] A exemplo, veja-se: https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/pesquisas-eleitorais/cnt-mda/pesquisa-cntmda-marco-2018/

[3] Disponível em: https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/10/17/oyama-wajngarten-se-afastou-para-costurar-surpresa-de-moro-com-bolsonaro.htm



ELEIÇÕES 2022 | Moro orienta Bolsonaro durante debate e diz que Lula mentiu sobre Petrobras

RECORD TV

Notícias > Moro orienta Bolsonaro durante debate e diz que Lula mentiu sobre Petrobras

Moro orienta Bolsonaro durante debate e diz que Lula mentiu sobre Petrobras

Ex-juiz foi o responsável por julgar crimes da Operação Lava Jato, considerada a maior investigação contra a corrupção do país

ELEIÇÕES 2022 | Do R7
16/10/2022 - 22H36 (ATUALIZADO EM 17/10/2022 - 09H37)

Já não fossem graves e preocupantes as repercussões observadas na eleição presidencial, o quadro de inconstitucionalidade que se visa coibir na presente demanda também espalha consequências preocupantes nas demais esferas eleitorais.

No Estado do Rio de Janeiro, são numerosas acusações de interferência do sistema de Justiça nas eleições nos anos de 2018 e 2020. Cabe lembrar que a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal determinou que o Juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, seja investigado por decisões e atos processuais adotados **no curso do processo eleitoral** de 2018.

Pesam contra o magistrado acusações de calcular atos processuais que prejudicaram diretamente a campanha do candidato ao Governo do Estado Eduardo Paes, que liderava as pesquisas e terminou derrotado, conforme repercussão na mídia[4]:



O GLOBO POLÍTICA

POLÍTICA • ELEIÇÕES 2018

A três dias da eleição, ex-secretário acusa Paes de ter recebido propina da Odebrecht

Em nota, o ex-prefeito chamou de mentirosas as acusações de um 'ladrão confesso'; TCM também desqualificou depoimento

Hudson Corrêa
04/10/2018 - 18:38 / Atualizado em 04/10/2018 - 21:30

Newsletters

Após ser preso, Alexandre Pinto chega à Superintendência da PF no Rio Foto: Gabriel de Paiva/03-08-2017 / Agência O Globo

[4] Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/a-tres-dias-da-eleicao-ex-secretario-acusa-paes-de-ter-recebido-propina-da-odebrecht-23128051

RIO - Ex-secretário municipal de Obras da gestão **Eduardo Paes**, Alexandre Pinto acusou o ex-prefeito de ter recebido propina em grandes obras da prefeitura do Rio. Durante depoimento ao juiz Marcelo Bretas, nesta quinta-feira, ele afirmou que Paes negociou propina de 1, 75% sobre o contrato da **Transoeste** de R$ 600 milhões, tocado pela **Odebrecht**. Ele afirmou ainda que o esquema envolvia o Tribunal de Contas do Município do Rio, que ficaria com 1% de propina. O interrogatório ocorre a três dias da eleição para governador, cuja disputa é liderada por Paes de acordo com as pesquisas.

A conduta suspeitas do magistrado nos processos criminais terminaram por influenciar na eleição de seu amigo pessoal Wilson Witzel, ex-Magistrado, ao cargo de Governador do Rio de Janeiro[5].



O juiz Marcelo Bretas segura a mão do governador do Rio, Wilson Witzel, durante carona em voo da FAB para Brasília - Reprodução/ Instagram

O mesmo juiz Bretas foi punido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região por autopromoção e a superexposição de sua imagem na participação em evento político com o presidente Jair Bolsonaro[6].

Ainda em 2018, foi amplamente noticiada a prisão temporária imposta ao ex-Governador do Paraná Beto Richa, que concorria naquele ano ao Senado Federal. No momento de sua prisão, em plena campanha eleitoral, o candidato figurava em todas as pesquisas como primeiro colocado para a disputa parlamentar.

[5] Veja-se em: https://www.conjur.com.br/2021-set-24/mpe-investigar-marcelo-bretas-interferiu-eleicoes-rio

[6] Disponível em: https://www.jota.info/justica/trf2-pune-marcelo-bretas-com-censura-por-participacao-em-eventos-com-bolsonaro-17092020

Nada obstante a concessão de *habeas corpus* pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 444), o estigma que lhe foi causado com a prisão terminou por deixá-lo apenas em sexto lugar na eleição.

A controvérsia constitucional aqui suscitada ostenta ainda **manifesta atualidade**.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do Governador do Estado de Alagoas, Paulo Dantas, em **plena campanha eleitoral para o segundo turno estadual**.

O pedido de afastamento ocorreu **em investigação que já dura mais de um ano e após a substituição, bastante controversa, do comando da Polícia Federal em Alagoas**. Paulo Dantas disputa o segundo turno das eleições contra o candidato Rodrigo Cunha, apoiado pelo Presidente da República Jair Bolsonaro.

A adoção de medida cautelar no segundo turno contra **UM DOS DOIS CONCORRENTES** instrumentaliza-se, por óbvio, como **benefício automático ao candidato adversário**, em explícita intervenção do sistema de justiça nos rumos do processo eleitoral.

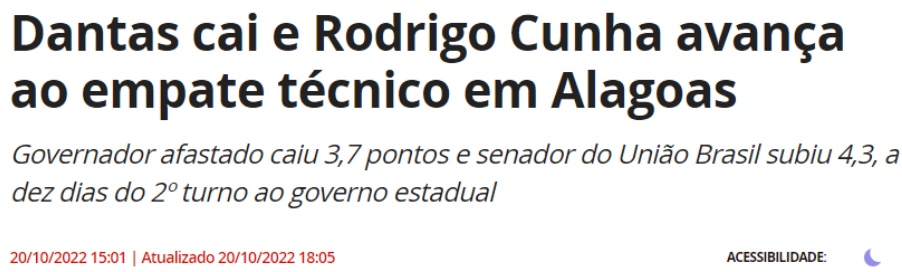
O afastamento do Governador Paulo Dantas vem sendo massivamente utilizado pela campanha de Rodrigo Cunha, que conseguiu reduzir a diferença nas pesquisas de intenção de voto, conforme noticiado com enorme preocupação pela imprensa.

Destacou o Yahoo Notícias[7]:

> **Adversário de Paulo Dantas vai exibir na propaganda voto da ministra que o afastou do cargo**
>
> SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao governo de Alagoas Rodrigo Cunha (União) decidiu usar na propaganda eleitoral desta sexta-feira (14) imagens da ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Laurita Vaz lendo o voto que afastou o governador Paulo Dantas do cargo até o fim do ano.

[7] https://br.noticias.yahoo.com/advers%C3%A1rio-paulo-dantas-vai-exibir-001300321.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAH6PY52dmU8KZ4wHS0oRMsWurSatogcx-8RVv9CDzLKXTn1V3LuYz7k5oOzkFDFLF-H2Yj-1BfIt12-tqINdzd9GHhMnVstq6ZtFSiR2JxhNbycQ0dbktsl9D-7ylg1GMMF2Cbp8OTho-r_i9WHTTaNOhfsfXJWLj-SHRFtX-o-y

O Diário do Poder[8] ressaltou a queda de Dantas após o afastamento:



Dantas cai e Rodrigo Cunha avança ao empate técnico em Alagoas

Governador afastado caiu 3,7 pontos e senador do União Brasil subiu 4,3, a dez dias do 2º turno ao governo estadual

20/10/2022 15:01 | Atualizado 20/10/2022 18:05 ACESSIBILIDADE:

Mais uma vez, portanto, nota-se que a atuação de órgãos de investigação e judicantes **a poucos dias das eleições** se revela apta a causar significativo impacto nos rumos do processo eleitoral.

Nesse contexto de interferências judiciais sobre o livre exercício do direito ao voto, imperiosa a propositura da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de ver equacionada a controvérsia constitucional apresentada com a **fixação de duas teses constitucionais** por esta Suprema Corte.

Em primeiro lugar, com base no princípio constitucional do livre sufrágio, no dever de imparcialidade eleitoral do Poder Público e nas vedações previstas no art. 236 do Código Eleitoral, é de ser reconhecida a **impossibilidade de imposição de medida cautelar de afastamento do cargo a chefe do Executivo que busque a reeleição no período compreendido entre os 15 (quinze) dias anteriores ao pleito e as 48 (quarenta e oito) horas posteriores**, **incluído na vedação o período de eventual segundo turno das eleições, salvo as exceções previstas no art. 236 do Código Eleitoral.**

Pugna-se, ainda, que seja fixado, com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o **dever de proteção à higidez do processo eleitoral**, **que deve ser estritamente observado por todo o sistema de Justiça, em especial as autoridades do processo penal**, a quem cabe **fundamentar de forma específica a tomada de medidas cautelares durante o período eleitoral**, **justificando as razões pelas quais as medidas não poderiam ser adotadas em momento anterior**

[8] https://diariodopoder.com.br/brasil-e-regioes/paulo-dantas-cai-e-rodrigo-cunha-avanca-ao-empate-tecnico-em-alagoas

ou posterior ao período de campanha, em cotejo com os irreparáveis impactos eleitorais que tais atos são aptos a gerar.

Em consequência da aplicação de qualquer das duas teses a serem delineadas por esta Corte, requer-se a procedência da presente arguição para reconhecer o descumprimento a preceitos fundamentais nas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça que conduziram ao afastamento do Governador do Estado de Alagoas Paulo Dantas de suas funções públicas (autos do MISOC n. 209/DF, 2022/0245591-9).

Conforme restará demonstrado ao longo desta peça, a decisão de afastamento do governador — determinada **em plena disputa de segundo turno pela reeleição** — deixou de observar o dever de proteção à higidez do processo eleitoral, não demonstrando as razões pelas quais as medidas cautelares não poderiam ser tomadas em momento anterior ou posterior ao período eleitoral, em afronta aos princípios da soberania popular, do processo democrático e da liberdade de sufrágio ativa e passiva (arts. 1º, § único, e 14, *caput*, da Constituição) e da separação dos poderes (art. 2º da Constituição).

A seguir, apresentam-se as razões que fundamentam o cabimento e a procedência da presente arguição.

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA.

Conforme dispõe o art. 103, VIII, da Constituição Federal, e o art. 2º, VIII, da Lei n. 9.868/1999, os partidos políticos que possuem representação no Congresso Nacional podem propor ação direta de inconstitucionalidade, como é o caso do Partido Socialista Brasileiro – PSB (Doc. 03).

Segundo a jurisprudência desta e. Corte, a legitimidade ativa de agremiação partidária com representação no Congresso Nacional "*não sofre as restrições decorrentes da exigência jurisprudencial relativa ao vínculo de pertinência temática nas ações diretas*" (ADI no 1.407-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 24.11.2000).

Quer-se dizer, portanto, que os partidos políticos possuem a denominada legitimidade ativa universal para provocação do controle abstrato de constitucionalidade, de modo que resta clara a legitimidade do Partido Socialista Brasileiro para o ajuizamento da presente ação.

III. DO CABIMENTO DA PRESENTE ARGUIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE. CONHECIMENTO DA AÇÃO COMO ADI. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Nos termos do art. 1º, *caput*, da Lei n. 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental "terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público".

Na presente demanda, busca-se a fixação por este e. Supremo Tribunal Federal de teses relativas a compatibilização entre proteção constitucional conferida à liberdade de sufrágio com a previsão legal afastamento cautelar, em pleno curso do período eleitoral, de autoridade que busca a reeleição a cargo executivo.

Conforme brevemente relatado, a inadequada interpretação conferida às hipóteses da legislação processual penal para adoção da referida medida cautelar tem originado decisões judiciais ("ato do poder público") em descompasso com a Constituição Federal.

Com efeito, evitando-se a multiplicidade de entendimentos em ações de caráter subjetivo, a ADPF se revela como único meio apto a sanar de forma eficaz e definitiva a lesividade aos direitos fundamentais da soberania popular, do processo democrático e da liberdade de sufrágio ativa e passiva (arts. 1º, § único, e 14, *caput*, da Constituição) e da separação dos poderes (art. 2º da Constituição), atendendo-se, assim, ao requisito da subsidiariedade.

Ademais, caso não se entenda pelo cabimento da presente arguição, requer-se seu recebimento na via da ação direta de inconstitucionalidade, prevista no art. 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, em observância ao princípio da fungibilidade em ações constitucionais, já sedimentado na jurisprudência desta e. Corte[9].

Com efeito, em sede de ação direta, busca-se a fixação da correta interpretação constitucional das hipóteses e requisitos para o afastamento do cargo, **durante o período eleitoral**, de titular de cargo executivo que disputa a reeleição, determinado em virtude de procedimento investigatório ou ação penal em curso, tendo em vista as sensíveis consequências que medidas judiciais dessa natureza têm causado no processo eleitoral brasileiro.

[9] STF, ADI 4163, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 01.03.2013.

De forma objetiva, requer-se a atribuição de interpretação conforme à Constituição, nos estritos termos das razões que serão a seguir delineadas, aos artigos 282 e 319, VI, do CPP, que apresentam a seguinte redação:

> Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
> I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
> II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
> § 1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
> § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
> § 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
> § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
> § 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
> § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

> Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
> [...]
> VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Os dispositivos apontados compõem ato normativo primário (Código de Processo Penal – Decreto-Lei n. 3.689/1941), cujo espectro de interpretações que vem sendo-lhes conferida representa, em dada medida, grave violação ao texto constitucional. Nas palavras do e. Ministro Ayres Britto, é "*cabível o pedido de "interpretação conforme à Constituição" de preceito legal portador de mais de um sentido, dando-se que ao menos um deles é contrário à CF*" (ADI n. 4.274, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 02.05.2012).

Assim, a presente ação atende o requisito do art. 102, I, alínea "a", da Constituição, razão pela qual se permite o controle abstrato de constitucionalidade nesta Suprema Corte.

IV. DA GARANTIA CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE SUFRÁGIO E DA PROEMINÊNCIA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. REFLEXOS E LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PROCESSO PENAL.

A Constituição Federal de 1988 garantiu amplo direito de participação do cidadão na vida política, tanto ativa como passivamente, estabelecendo diretrizes básicas do processo político-eleitoral, conferindo aos cidadãos a liberdade de sufrágio por meio do voto direto, secreto e periódico. conforme dispõem os arts. 1º, parágrafo único, e o 14, *caput*, da Constituição Federal, *verbis*:

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
> [...]
> Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
>
> Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

Tais dispositivos encampam, como se sabe, os princípios democrático, representativo, republicano e da soberania popular, além de estabelecerem o direito ao voto, expressão máxima da cidadania, que será direto, secreto e com valor igualitário para todos os cidadãos.

Aline Osório[10] destaca que para que os resultados dos pleitos sejam legítimos, as regras do jogo precisam garantir:

> (i) a *igualdade política entre os cidadãos*, de modo a conferir aos eleitores o igual valor do voto e a igual possibilidade de influenciarem o resultado das eleições; (ii) **a *igualdade de oportunidades ou paridade de armas*** *aos candidatos e partidos* na disputa por cargos políticos, buscando evitar que alguns competidores possam extrair **vantagens ilegítimas do acesso aos poderes econômico, midiático e político**; (iii) a *legitimidade do processo eleitoral*, resguardando a **autonomia da vontade do eleitor** e a máxima autenticidade da manifestação da vontade popular, assim como a lisura do pleito, impedindo fraudes, corrupção, **manipulações** e outros constrangimentos indevidos; e (iv) a *liberdade de expressão político-eleitoral*, permitindo que todos os atores do processo eleitoral – cidadãos, políticos, partidos e meios de comunicação – possam participar amplamente do debate público em torno das escolhas eleitorais.

Importante destacar que a garantia da liberdade engloba não só o exercício do voto pelo eleitor mas, também, o livre gozo da capacidade eleitoral passiva, possibilitando aos cidadãos aptos a postular cargos eletivos que não sofram prejuízos ou interferências indevidas.

A esse respeito, confiram os ensinamentos de **Néviton Guedes**:

> [...] a liberdade de sufrágio percorre todo o processo eleitoral, concretizando-se tanto na liberdade de convencimento e informação por parte do eleitor (sufrágio ativo), quanto na liberdade de apresentação de candidatura (sufrágio passivo), aí incluída a liberdade de propaganda eleitoral e de apresentação de projetos. Em primeiro lugar, a proteção do voto secreto mais não é do que uma garantia de que o eleitor, na formação da sua vontade política, não estará sujeito a qualquer influência que não seja a de um convencimento livre, consciente e informado. **Eleições livres excluem todos**

[10] OSÓRIO, Aline. Direito Eleitoral e liberdade de expressão. 2. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 119.

> **os tipos de constrangimentos e pressões que possam, de fora, impor-se ilegitimamente tanto aos eleitores <u>como também aos candidatos</u>.**[11]

Gilmar Mendes, em comentário sobre o art. 14 do texto constitucional, acrescenta que "*Embora não esteja explícito nessa norma constitucional, é evidente que esse voto tem outra qualificação:* ***ele há de ser livre****. Somente a ideia de liberdade explica a ênfase que se conferiu ao caráter secreto do voto*"[12].

Isso implica que o **Poder Público deve, sempre que possível, <u>se abster</u> de praticar atos que influenciem na formação de vontade do eleitor**, de modo que o cidadão possa, de forma livre e consciente, avaliar as opções que lhe são apresentadas e formar sua convicção de acordo com sua liberdade individual e convicções políticas.

Portanto, observado o arcabouço que garante ampla liberdade ao exercício do sufrágio, ativo e passivo, apreende-se da Constituição Federal a **proeminência do princípio democrático**, como recurso de validade do próprio ordenamento.

Essa proeminência, apesar de reforçada na Constituição Federal de 1988, já era consagrada desde da edição Lei n. 4.737/1965, que instituiu o Código Eleitoral Brasileiro e cuidou de disciplinar um conjunto de garantias eleitorais para assegurar normalidade e legitimidade das eleições, de modo a **proteger a liberdade dos eleitores e dos candidatos, especialmente durante o período eleitoral**.

Desde a sua redação original, o Código Eleitoral estabeleceu garantias pessoais à liberdade de sufrágio nos arts. 234 a 239, que limitam a atuação estatal a fim de evitar interferências na legitimidade dos pleitos eleitorais, conforme se demonstrará detalhadamente adiante.

É justamente esse o fundamento contido no art. 236, § 1º, do Código Eleitoral, que, em **evidente contenção às prerrogativas da persecução penal**, veda a prisão cautelar às vésperas do pleito eleitoral, com **<u>especial proteção aos candidatos</u>**.

---

[11] GUEDES, NEVITON in Canotilho, JJ Gomes, et al., eds. *Comentários à constituição do Brasil*. São Paulo: Saraiva Jur, 2018. P. 729.
[12] MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 684.

A redação original do dispositivo, **vigente até os dias atuais**, assim dispõe:

> Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.
> § 1º Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito; **da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 (quinze) dias antes da eleição**.

A Constituição Federal de 1988, por seu turno, veio a reforçar a preocupação legislativa com a idoneidade e legitimidade das eleições, conferindo *status* constitucional à soberania popular manifestada através do voto, conforme dispõe o art. 1º, parágrafo único, e o 14, *caput*, ambos da CF/1988, já citados anteriormente.

A denominada "imunidade eleitoral", disciplinada no art. 236 do Código Eleitoral, tem como objetivo assegurar o **equilíbrio da disputa eleitoral** e o pleno exercício das atividades de campanha por parte das candidatas e dos candidatos.

Cuida-se de importante instrumento a fomentar a **não intervenção estatal — com reflexos diretos sobre o processo penal —** na formação da vontade popular, haja vista que, por óbvio, a prisão de determinado candidato às vésperas do pleito tem o condão de prejudicar sua imagem perante o eleitorado, aumentando a sua rejeição, bem como de desestimular o voto de seus possíveis eleitores por motivos de utilidade. Sobre o tema, Marcos Ramayana[13] destaca:

> 0 dispositivo acima trata de uma garantia eleitoral e protege o eleitor, os fiscais de partidos e os membros das mesas receptoras, além dos candidatos devidamente registrados pela Justiça Eleitoral. O descumprimento dessa regra é crime específico tipificado no art. 298 do Código Eleitoral. Trata-se de hipótese que incide durante o calendário eleitoral e reserva sanção penal mais elevada, pois, além de a pessoa (cidadão) ser atingida em sua liberdade ambulatorial, **a maior lesão é sobre o processo eleitoral da votação (fase eleitoral) e, consequentemente, atinge o regime democrático vigente**.

[13] RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 10. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. p. 700.

Registre-se, no ponto, que as garantias eleitorais inseridas nos arts. 234 a 239 do Código Eleitoral, direcionam medidas a diversos agentes públicos, inclusive de segurança e persecução penal, e não apenas aos integrantes do Poder Judiciário.

Ou seja, tais normas assecuratórias **não representam qualquer desconfiança em relação ao Poder Judiciário**. Em verdade, preservam o sistema de Justiça ao impedir sua utilização de maneira indevida, evitando toda e qualquer interferência estatal capaz de macular a legitimidade do pleito, o que demonstra a perene preocupação do ordenamento com a liberdade de sufrágio.

É inegável, portanto, que a guia definida pela Constituição Federal e pela legislação eleitoral é, e sempre foi, de coibir intervenções estatais que possam influenciar nos resultados eleitorais.

V. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO ÀS VÉSPERAS DO PLEITO DE MANDATÁRIO CANDIDATO À REELEIÇÃO, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 236 DO CE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 282 E 319, VI, DO CPP À LUZ DA LIBERDADE DE SUFRÁGIO E DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL GARANTIDA AOS CANDIDATOS.

A presente arguição pugna, inicialmente, pela fixação de tese mais adequada ao texto constitucional em relação à aplicação de medidas cautelares de natureza penal no curso do processo eleitoral.

Como visto, o art. 236, § 1º, do Código Eleitoral, reforçado pelos princípios democrático, republicano e da soberania popular insculpidos no art. 14, *caput*, da CF/1988 fundamentam a existência da proibição para prisão cautelar de candidatos às vésperas do pleito eleitoral.

Assim, adotando-se o raciocínio constitucional exposto no tópico anterior, **a imposição de medida cautelar de afastamento tomada às vésperas das eleições em desfavor de candidato que busca sua recondução deve ser igualmente reconhecida como inconstitucional**, uma vez que viola de forma irreparável a garantia de liberdade do sufrágio, tanto do ponto de vista do candidato como da formação da consciência do eleitor.

Importante salientar que as espécies de medidas cautelares existentes hoje **somente foram inseridas no ordenamento jurídico brasileiro no ano de 2011** após a edição da Lei n. 12.403, que promoveu significativa alteração na legislação processual penal.

Assim, pode-se inferir que o Código Eleitoral de 1965 apenas não inseriu as cautelares penais no âmbito de incidência do art. 236 porque, à época de seu advento, tais espécies de medidas **sequer existiam** na legislação penal.

Atualmente, o art. 319 do Código de Processo Penal elenca um rol de medidas cautelares diversas da prisão, estabelecendo no inciso VI o afastamento do cargo público como uma das hipóteses, conforme se verifica a seguir:

> Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
> I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
> II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
> III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
> IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
> V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
> **VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).**
> VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
> VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

> IX - monitoração eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Conforme leciona a doutrina[14], essas medidas **somente** devem ser utilizadas quando cabível a prisão preventiva e possibilitam sejam atingidos os mesmos fins processuais almejados sendo, porém, menos restritivas ao acusado.

Ressalte-se, ainda, que a possibilidade de aplicação do art. 319 do CPP aos Governadores de Estado — sob a competência jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça — somente foi reconhecida por esta Suprema Corte nos autos da ADI n. 5.540, Rel. Min. Edson Fachin (DJe 28.03.2019), e das ADIs n. 4.764, 4.797 e 4.798, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (DJe 15.08.2017).

Os precedentes acima indicados também fixaram a inexigibilidade de licença prévia das Assembleias Legislativas Estaduais para recebimento de denúncia e instauração de ação penal contra Governadores de Estado, formulando a seguinte tese:

> "4. Também aos Governadores são aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entre elas "a suspensão do exercício de função pública", e outras que se mostrarem necessárias e cujo fundamento decorre do poder geral de cautela conferido pelo ordenamento jurídico brasileiro aos juízes. [...] É vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, por crime comum, à prévia autorização da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo."

Os paradigmas supracitados vieram a alterar de forma substancial a jurisprudência anteriormente assentada quanto à necessidade de submissão ao crivo das Assembleias Legislativas da adoção de medidas restritivas contra Governadores de Estado, o que reforça a densidade constitucional da matéria ora submetida a essa Suprema Corte.

---

[14] LOPES JR., Aury. Prisões cautelares. 5. ed. rev, atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2017. p. 98.

Dessa forma, há a necessidade de se **compatibilizar a hipótese de afastamento do mandatário de suas funções com as garantias eleitorais definidas na Constituição**, sob pena de se macular o princípio da soberania popular insculpido nos arts. 1º, parágrafo único, e 14, *caput*, da CF/1988 — sobretudo diante do **preocupante contexto** já narrado de interferência dos órgãos de Justiça sobre os rumos do processo eleitoral.

É notório que o afastamento cautelar do mandato eletivo de Governador constitui medida extrema e de grande repercussão midiática, possuindo, tal qual a prisão preventiva, o condão de impactar diretamente na formação da vontade popular em períodos eleitorais.

Considerado o quadro narrado, bem como toda a estrutura de proteção estabelecida pelo ordenamento em torno do livre exercício da candidatura eleitoral, imperiosa a limitação temporária da atividade persecutória estatal no ápice do período eleitoral, de acordo com as balizas temporais já fixadas pelo art. 236, § 1º, do Código Eleitoral.

Diante de tais considerações, propõe-se a fixação de tese constitucional afirmando-se a **impossibilidade de imposição de medida cautelar de afastamento do cargo a chefe do Executivo que busque a reeleição no período compreendido entre os 15 (quinze) dias anteriores ao pleito e as 48 (quarenta e oito) horas posteriores**, incluindo-se todo o período de eventual segundo turno das eleições, **salvo as exceções previstas no art. 236 do Código Eleitoral.**

VI. DO DEVER DE PROTEÇÃO À HIGIDEZ DO PROCESSO ELEITORAL E DA IMPARCIALIDADE DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DAS AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL JUSTIFICAREM A TOMADA DE MEDIDAS CAUTELARES EXATAMENTE NO CURSO DO PERÍODO ELEITORAL (NEM ANTES NEM DEPOIS).

Conforme narrado, o sistema de justiça, em especial as autoridades da persecução penal — Judiciário, Ministério Público e polícia — tem figurado como ator decisivo no processo eleitoral, **influenciando diretamente na vontade popular** por meio de atos proferidos às vésperas do pleito que, quando não impossibilitam determinada candidatura, lhes causam severos prejuízos perante o eleitorado, desequilibrando a balança competitiva.

Especificamente no que tange à cautelar de suspensão do exercício de função pública, disposta no inciso VI do art. 319 do Código de Processo Penal, a doutrina[15] elucida que além dos requisitos da efetiva necessidade e adequabilidade, há também de estar presente o justo receio de utilização do cargo para a prática de novas infrações penais.

No que se refere especialmente ao transcurso do período eleitoral, além dos requisitos da necessidade, adequabilidade e justo receio da prática novos crimes, é imprescindível que se realize, igualmente, **juízo de contenção quanto ao sensível impacto que a medida, de natureza eminentemente precária e cautelar, pode acarretar à vontade popular e à representatividade democrática**.

Considerado o novo paradigma constitucional que possibilita o afastamento de autoridades eleitas por medida direta do Judiciário, também aqui pugna-se a esta Corte que seja fixada **tese** estabelecendo o dever de proteção à higidez do processo eleitoral, **exigindo-se, para a adoção da referida medida cautelar, fundamentação detalhada e específica sobre as razões pelas quais o afastamento não poderia ser determinado em período anterior ou posterior ao processo eleitoral, sem impactos sobre a livre exercício do sufrágio.**

Reitere-se que esse dever de preservação da higidez do processo eleitoral não se volta apenas aos membros do Poder Judiciário, mas a **todos os órgãos de persecução penal**, incluindo-se Ministério Público e Polícia, que participam e podem influenciar indevidamente no tempo e modo como são praticados os atos.

Sobre o ponto, importante destacar que este Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões, vem rechaçando, com veemência, a utilização da atividade persecutória penal como forma de impactar, direta ou indiretamente, a vontade popular a ser manifestada nas urnas durante os períodos eleitorais.

Em agosto de 2020, quando do julgamento do AgRg no HC 163.943/PR, o e. **Ministro Ricardo Lewandowski** destacou, com perplexidade, a influência que decisões judiciais proferidas **às vésperas do pleito** podem exercer sobre o resultado das urnas, em razão da criação de fatos políticos. Em suas palavras:

---

[15] TAVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigue. Novo Curso de Direito Processual Penal. 15. ed. reestrut., revis. e atual. Salvador, JusPodivm, 2020. p. 1206.

> II - Age com abuso de poder o juiz que ordena, de ofício, **às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial de 2018** e após encerrada a instrução processual, o levantamento do sigilo e o translado para os autos de ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em acordo de colaboração premiada. III – Decisão que, **buscando influenciar, de forma direta e relevante, o resultado da disputa eleitoral, desvela comportamento, no mínimo, heterodoxo do julgador**, em franca violação ao sistema acusatório e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
> [...]
> Em segundo lugar, verifica-se que o acordo foi juntado aos autos do processo penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologou. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para **gerar um verdadeiro fato político, na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018**.

Em março de 2021, quando do julgamento definitivo da ordem, que questionava a suspeição do magistrado, a **Ministra Cármen Lúcia** apontou como elemento que comprovaria a quebra da parcialidade do julgador a injustificada liberação dos termos de delação premiada que trazia alegações fortemente tendenciosas a poucos dias do primeiro turno em 2018, veja-se:

> [...] A reverberação que foi sendo feita, com os dados trazidos posteriormente ao processo, comprova, portanto, o desenho de um quadro que macula de forma comprovada, em minha compreensão e com as vênias de compreensão em contrário, o que foi indicado pelo impetrante como sendo quebra do princípio da parcialidade, o que realmente não pode sobreviver na democracia, no Estado Democrático de Direito. Finalmente, considerei como quarto dado, Presidente e Ministro Fachin, o levantamento do sigilo do ex-ministro Antonio Palocci, **posterior ao término da instrução, com toda a divulgação dada** e com a transcrição [...].

Ainda no âmbito do HC n. 164.493/PR, o **Ministro Gilmar Mendes** reconheceu a atuação parcial e direta do magistrado para obstar a participação do ex-Presidente Lula no pleito de 2018. Confira-se:

> O quarto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado aconteceu em 2018, quando a estratégia do ex-juiz de impedir o paciente de participar do processo eleitoral foi ameaça por uma decisão do TRF-4 que ordenava a imediata soltura do excipiente.

> Em 8.7.2018, o Desembargador Federal Rogério Favreto concedeu ordem de habeas corpus para determinar a liberdade do ex-Presidente Lula (HC 5025614-40.2018.4.04.0000 – Doc. 30), de modo a possibilitar a sua participação no "processo democrático das eleições nacionais, seja nos atos internos partidários, seja na ações de pré-campanha".
> Mesmo sem jurisdição sobre o caso e em período de férias, o ex-juiz Sergio Moro atuou intensamente para evitar o cumprimento da ordem, a ponto de telefonar ao então Diretor-Geral da Polícia Federal Maurício Valeixo e sustentar o descumprimento da liminar, agindo como se membro do Ministério Público fosse, com o objetivo de manter a prisão de réu em caso em que já havia se manifestado como julgador.

A indevida influência do sistema de justiça na formação da vontade do eleitor também vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em voto proferido na sessão do dia 23.11.2021 no julgamento do RHC 138.014[16], o **Ministro Antônio Saldanha** reconheceu que nas eleições de 2018 o ex-Prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes foi **severamente prejudicado em decorrência de interferência judicial, conforme amplamente denunciado à época.** Veja-se trecho do voto:

> "*A autoria, a imputação a esse paciente, que era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro à época dos fatos, ela calca única e exclusivamente numa troca de mensagens entre o colaborador e uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa diz que ouviu essa solicitação do prefeito.*
> *Veja bem, se infere a autoria pela troca de mensagens do colaborador com uma terceira pessoa, terceira pessoa essa que refere que ouviu a solicitação do prefeito, e isso não foi aprofundado. Isso não foi apurado. Sequer a veracidade dessas mensagens. Não se chamou o paciente para esclarecer se isso realmente ocorreu.*
> (...) *Não foi chamado o prefeito, não foi feito um cotejamento da mensagem, e o processo se arrasta desde 2016. Os fatos foram em 2014. Desde de 2016, o Ministério Público não logrou aprofundar minimamente essa investigação, então eu acho uma temeridade, até porque essas delações premiadas, e, particularmente, não é questão de incriminar o delator, mas já houve fatos anteriores com esse mesmo delator que a delação foi posteriormente desconsiderada por verificação de falta de verdade.*
> *Então nenhum processo desse... quer dizer,* **na verdade, o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, já foi visivelmente prejudicado na eleição antecedente em que ele estava à**

[16] Sessão da 6ª Turma do STJ de 23.11.2021, a partir do minuto 54. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-SYArUKDb9k

> **frente em todas as pesquisas e houve uma investigação que foi amplamente divulgada e que acabou por favorecer um determinado juiz que era amigo pessoal do juiz que presidiu essa investigação e, depois, essa investigação foi simplesmente arquivada**.
> *Então eu fico muito temeroso de nós estarmos servindo de suporte a esse tipo de situação.* (...) *Então por conta dessas considerações, senhora Presidente, eu vou acompanhar o relator no sentido de trancar essa denúncia, e outra pode ser feita, o Ministério Público pode apurar: faz o cotejamento dessa mensagem, ouve o paciente, e, aí sim, faz uma denúncia com um mínimo de substrato probatório para justificar a justa causa na persecução. E é assim que eu voto, senhora Presidente. Acompanho o relator.*"

Acrescente-se, ainda, decisão proferida pelo i. **Ministro Gilmar Mendes** nos autos da ADPF n. 444. Atendendo a pedido de liberdade formulado pelo então candidato ao Senado Federal Beto Richa, o Ministro destacou possíveis objetivos políticos na atuação dos órgãos de justiça, ressaltando a **necessidade de maior prudência** na adoção de medidas cautelares que interfiram no processo eleitoral, veja-se:

> Destaco ainda que, no caso em análise, houve a violação não apenas da liberdade de locomoção, mas também há indicativos de que tal prisão tem fundo político, **com reflexos sobre o próprio sistema democrático e a regularidade das eleições que se avizinham**, na medida em que o postulante é candidato ao Senado Federal pelo estado do Paraná, sendo que sua prisão às vésperas da eleição, por investigação preliminar e destituída de qualquer fundamento, **impacta substancialmente o resultado do pleito e influencia a opinião pública**.
> Não é demais relembrar os efeitos da estigmatização ou do labelling social que estão atrelados ao processo penal e, de forma mais acentuada, aos casos de prisão. Por esse motivo, **entendo que faltou prudência aos agentes públicos envolvidos ao decretarem a prisão de um candidato em virtude de fatos antigos e sem a devida justificação da medida**.

Todos os precedentes acima citados demonstram, com clareza solar, a **extrema cautela** com que a atividade persecutória do Estado deve incidir sobre situações que possam gerar efeitos no processo eleitoral, cuja regra, nessa hipótese, deve ser a da autocontenção.

A adoção de medidas restritivas nesse particular período deve exigir, para além dos fundamentos previstos na legislação

processual penal, fundamentação específica, a fim de não vulnerar, de maneira irremediável, a proteção constitucional conferida à liberdade de sufrágio e ao processo democrático.

Essa prudência, além de **proteger a legitimidade e institucionalidade do sistema de justiça**, ganha especial contorno quando se trata, como em casos observados recentemente, de investigações guiadas por **órgãos federais de persecução penal contra autoridades estaduais e municipais**, ante a possibilidade de instrumentalização da máquina estatal contra adversários políticos.

A preocupação ora externada mostra-se ainda mais agravada quando medidas judiciais são tomadas **durante o segundo turno das eleições**, porquanto qualquer ato de persecução penal contra um candidato beneficiará, naturalmente, o outro candidato, o que efetivamente vem acontecendo no âmbito das eleições do Estado de Alagoas, conforme noticiado na imprensa nacional[17].

Pugna-se, portanto, que seja fixado por este Supremo Tribunal Federal, de forma ampla e vinculante, o **dever de proteção à higidez do processo eleitoral**, a ser estritamente observado por todo o sistema de justiça, em especial as autoridades do processo penal, a quem cabe fundamentar de forma específica a tomada de medidas restritivas durante todo o período eleitoral, justificando as razões pelas quais as medidas não poderiam ser adotadas em momento anterior ou posterior ao período de campanha, em cotejo com os irreparáveis impactos eleitorais que tais atos são aptos a gerar.

VII. DO AFASTAMENTO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, CANDIDATO À REELEIÇÃO, ÀS VESPERAS DO SEGUNDO TURNO. INVESTIGAÇÃO COM MAIS DE UM ANO DE DURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DIREÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL EM ALAGOAS. INOCORRÊNCIA DAS EXCEÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 236 DO CE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELA ADOÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXATAMENTE NO PERÍODO ELEITORAL EXTREMO, EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO ADVERSÁRIO.

Fixadas as premissas teóricas e as teses constitucionais delineadas no decorrer desta arguição, verifica-se que a recente decisão

[17] Disponível em: https://diariodopoder.com.br/brasil-e-regioes/paulo-dantas-cai-e-rodrigo-cunha-avanca-ao-empate-tecnico-em-alagoas

da e. Ministra Laurita Vaz, confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, às vésperas do segundo turno eleitoral, determinou o afastamento cautelar do Governador de Alagoas, candidato à reeleição, encontra-se, com o devido acatamento, em **franco descompasso com o texto constitucional**.

Conforme dito acima, o afastamento do cargo imposto a candidato à reeleição **justamente durante o período do segundo turno** instrumentaliza-se, por óbvio, como propaganda extremamente negativa a favorecer o outro candidato envolvido na disputa.

De fato, a adoção de medida cautelar penal no segundo turno contra **UM DOS DOIS CONCORRENTES** resulta como **benefício natural e automático ao candidato adversário**, configurando incontroversa intervenção do sistema de justiça nos rumos do processo eleitoral.

Mais do que isso, o **sistema de justiça se torna verdadeiro cabo eleitoral** de um dos candidatos envolvidos na disputa, municiando-o de fatos políticos negativos a serem utilizados na campanha e maculando, dessa forma, o livre direito de escolha do eleitorado, conforme bem destacado pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do AgRg no HC 163.943/PR.

Inviável, portanto, a manutenção da decisão que determinou o afastamento do Governador do Estado de Alagoas de suas funções, sob pena de violação aos arts. 1º, parágrafo único, 2º e 14, *caput*, da CF/1988, nos termos do que já explicitado na presente peça.

Ademais, ainda que se entendesse possível, em tese, o afastamento durante o ápice do processo eleitoral, cumpriria ao julgador o **dever especial de fundamentação** quanto à imprescindibilidade de imposição da medida em pleno curso das eleições, **demonstrando-se as razões objetivas e detalhadas pelas quais a determinação não foi tomada antes ou que não poderia ser tomada após o período eleitoral.**

No caso em questão, conforme se apreende da sessão de julgamento da Corte Especial ocorrido em 13.10.2022[18], os fatos analisados supostamente ocorreram no período de **2019 a 2021**. As investigações, por sua vez, foram iniciadas em **29.10.2021** e o Inquérito Policial fora instaurado em **07.01.2022**.

[18] Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oA7HlUqZf88

Em **04.03.2022** foi deflagrada a denominada "Operação Edema" perante a Justiça Criminal de Maceió/AL. Em 02.06.2022 os autos chegaram ao STJ, tendo a e. Ministra Relatora acolhido a competência daquela Corte em **27.06.2022**.

Todavia, foi **somente no dia 05.10.2022**, **3 (três) dias após a definição dos candidatos que participarão** do **segundo turno das eleições**, que veio a ser proferida a decisão que determinou o afastamento do Governador candidato à reeleição.

Veja-se que, afora os requisitos legais para a imposição de medidas cautelares, não se observou, por parte da decisão de afastamento, o dever específico de fundamentação a respeito das razões que exigiriam a adoção de tão drástica medida exatamente no curso do processo eleitoral.

Importante trazer trecho do voto vencido proferido pelo e. Ministro João Otávio de Noronha que destacou, até mesmo, a **ausência de contemporaneidade** que justificasse o afastamento das funções no Governo do Estado: "d*esde que ele saiu e passou a ser governador não tem nenhuma demonstração de vínculo dele com esses funcionários fantasmas ou ex-assessores. Aqui tudo se supõe. Nem mesmo o delator afirma de forma inequívoca que a liderança do grupo é do governador*".

Seguindo a divergência aberta, o e. Ministro Jorge Mussi também asseverou que o afastamento estaria sendo determinado sob imputações genéricas à autoridade estadual:

> Qual desmando específico praticado pelo Governador? Qual a prática reiterada praticada por esse Governador? **Para o afastamento — trata-se de uma medida extrema e excepcional — a aferição penso que deve ser feita sob a ótica do risco concreto, e não abstrato**. E novamente indago: qual a conduta criminosa concreta, enquanto Governador, praticada por esse investigado? Qual documento foi por ele suprimido ou que ele mandou suprimir? Qual a testemunha que ele intimidou ou influenciou? Não se pode fazer nenhuma aferição abstrata.

Com maior razão, portanto, a adoção de postura de cautela e prudência do Judiciário para a não interferência no processo eleitoral, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

Como já se adiantou, a autocontenção em tais hipóteses visa, também, **preservar as autoridades do processo penal de eventuais manipulações e instrumentalizações do aparato estatal**, em especial de órgãos de investigação vinculados a diferentes esferas da União.

Com efeito, desde que os atos repressivos começaram a ser adotados contra o grupo político do Governador do Estado no início de outubro — já no período eleitoral — surgiram diversas indicações relativas a **interferências de cunho político no comando da Polícia Federal em Alagoas**, conforme noticiado na imprensa[19]:



O GLOBO Eleições 2022 Buscar

Política / Eleições 2022

Queda de braço envolvendo cúpula da PF de Alagoas antecedeu operação contra governador aliado de Lula

O comando da PF no estado passou em junho deste ano para a atual superintendente, Juliana de Sá, que atuava antes como **coordenadora-geral de recursos humanos da corporação em Brasília**. A mudança ocorreu após a posse de Dantas como governador para um mandato-tampão, em maio, devido à renúncia do então governador Renan Filho (MDB) para concorrer ao Senado. Logo após a posse, Dantas havia nomeado como secretário estadual de Segurança Pública um ex-delegado da Polícia Civil, Flávio Saraiva, que é sogro do então superintendente da PF em Alagoas, Sandro Valle Pereira, nomeado em 2021 para o cargo.

As implicações eleitorais dos fatos narrados e as denúncias recebidas pelo TSE, levaram o Ministro Alexandre de Moraes, Presidente da Corte Eleitoral, a solicitar **informações à Polícia Federal** (Doc. 04) a respeito das investigações deflagradas contra o grupo político do Governador, atendendo pedido do Movimento Democrático Brasileiro (processo n. 0601368-20.2022.6.00.0000).

No último dia 17.10.2022, o MDB denunciou nos mesmos autos possível aparelhamento da Polícia Federal em Alagoas (Doc. 05),

[19] Disponível em: https://oglobo.globo.com/politica/eleicoes-2022/noticia/2022/10/queda-de-braco-envolvendo-cupula-da-pf-de-alagoas-antecedeu-operacao-contra-governador-aliado-de-lula.ghtml

sob forte pressão do atual Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que apoia o adversário do Governador afastado no segundo turno do pleito em curso, o que reforça as suspeitas quanto à finalidade política das investigações deflagradas em pleno curso da corrida eleitoral.

Esses fatos reforçam a ideia de que não se está a fazer qualquer juízo de valor a respeito da integridade dos membros do Judiciário que atuaram no feito, especialmente a Ministra Relatora no STJ, cujos mais de vinte anos de magistratura não deixam qualquer dúvida sobre a sua retidão e idoneidade.

Em verdade, a presente demanda visa garantir a **garantia constitucional à liberdade de sufrágio** em detrimento de intervenções indesejáveis de todo o sistema de justiça e dos órgãos de persecução penal na formação da convicção eleitoral da população.

Assim, pugna-se que, em consequência das teses constitucionais delineadas na presente arguição, autônomas entre si, seja reconhecida a **procedência** da demanda para reconhecer a **inconstitucionalidade das decisões que conduziram ao afastamento do Governo do Estado de Alagoas de suas funções**, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9), por inaplicáveis as exceções previstas no art. 236 do Código Eleitoral e ante a patente violação aos princípios da soberania popular, do processo democrático e da liberdade de sufrágio ativa e passiva (arts. 1º, § único, e 14, *caput*, da Constituição) e da separação dos poderes (art. 2º da Constituição).

VIII. DA MEDIDA CAUTELAR. GOVERNADOR AFASTADO EM PLENA DISPUTA DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES ESTADUAIS.

O art. 5º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999 autoriza que o Relator conceda medida liminar em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em casos de extrema urgência ou perigo de lesão grave. Ademais, é cediço que o deferimento de medida liminar pressupõe também a demonstração da probabilidade do direito vindicado.

In casu, a **probabilidade do direito** é manifesta. Isso porque, diante das reiteradas e indevidas intervenções do Poder Judiciário em pleitos eleitorais, desequilibrando a balança competitiva e interferindo diretamente na vontade popular, a presente ADPF objetiva a fixação de

teses constitucionais que equacionem a aplicação de medidas cautelares a candidatos em períodos eleitorais.

A primeira tese que se pretende ver fixada por esta Corte é no sentido de se reconhecer a **impossibilidade de imposição de medida cautelar de afastamento do cargo** a chefe do Executivo que busque a reeleição no período compreendido entre os 15 (quinze) dias anteriores ao pleito e as 48 (quarenta e oito) horas posteriores, **incluído todo o período de eventual segundo turno** das eleições, salvo as exceções previstas no art. 236 do Código Eleitoral.

Isso porque o afastamento cautelar de chefe do Executivo, tal qual a prisão cautelar, é medida que gera grande repercussão midiática e possui o condão de macular a vontade popular, em clara afronta aos princípios da soberania popular, do processo democrático e da liberdade de sufrágio ativa e passiva (arts. 1º, § único, e 14, *caput*, da Constituição) e da separação dos poderes (art. 2º da Constituição).

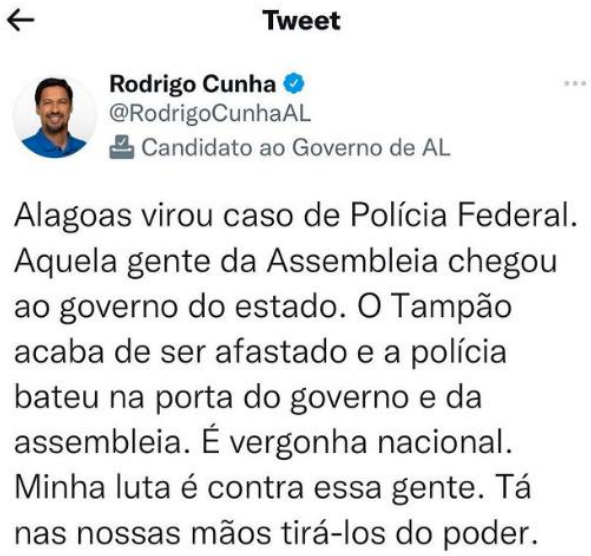
Em segundo plano, faz-se necessário que esta Corte reafirme, em sede de controle concentrado, o **dever de proteção à higidez do processo eleitoral**, que deve ser estritamente observado por todo o sistema de justiça, em especial as autoridades do processo penal, a quem cabe **fundamentar de forma específica a tomada de medidas cautelares durante todo o período eleitoral**, justificando as razões pelas quais as medidas não poderiam ser adotadas em momento anterior ou posterior ao período de campanha, em cotejo com os irreparáveis impactos eleitorais que tais atos são aptos a gerar.

Ambas as teses são consentâneas com a proteção conferida pela Constituição Federal ao processo eleitoral e à livre formação da vontade popular, o que reforça a probabilidade do direito vindicado.

O **perigo da demora**, por seu turno, é incontestável. Às vésperas da realização do segundo turno das eleições gerais, que ocorrerá em 30.10.2022, o Governador do Estado de Alagoas e candidato à reeleição encontra-se afastado do mandato por força de medida cautelar determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A medida de afastamento, combinada com outras restrições à liberdade do candidato à reeleição, indevidamente constrói, dia após dia, uma imagem negativa do candidato perante ao eleitorado, o que abala de forma generalizada suas chances no pleito.

Nesse contexto, Rodrigo Cunha, o adversário do candidato à reeleição, vem se valendo de tal fato para, no âmbito de sua campanha, macular a imagem do Governador Paulo Dantas e, com isso, viciar a liberdade de escolha dos eleitores, desequilibrando a balança competitiva, veja-se:



Ressalte-se que a imediata recondução ao mandato — consequência lógica da procedência desta arguição e das teses acima delineadas — apesar de não apagar os efeitos gerados até agora, no mínimo estancará os prejuízos competitivos que o Governador afastado vem sofrendo diariamente.

Dessa forma, requer-se, com o devido respeito, o deferimento da medida cautelar ora pleiteada, *inaudita altera pars*, a fim de que sejam **suspensos os efeitos da medida cautelar de afastamento aplicada ao Governador de Alagoas,** candidato à reeleição, determinando-se a sua **imediata** recondução ao cargo.

IX. DOS PEDIDOS.

Diante do exposto, requer-se seja conhecida a arguição de descumprimento de preceito fundamental — ou, subsidiariamente, a ação direta de inconstitucionalidade —, para que, reconhecida a plausibilidade das teses constitucionais suscitadas, seja concedida medida cautelar para determinar a **suspensão dos efeitos da determinação de afastamento aplicada ao Governador do Estado de**

Alagoas nos autos do MISOC n. 209/DF (2022/0245591-9), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, considerado o grave e evidente o perigo na demora.

No mérito, requer-se seja julgada procedente a presente arguição, ratificando a liminar eventualmente concedida e — em observância aos princípios da soberania popular, do processo democrático e da liberdade de sufrágio ativa e passiva (arts. 1º, § único, e 14, *caput*, da Constituição) e da separação dos poderes (art. 2º da Constituição) — **fixando-se as seguintes teses constitucionais**:

> **(i)** É vedada a imposição de medida cautelar de afastamento do cargo a chefe do Executivo que busque a reeleição no período compreendido entre os 15 (quinze) dias anteriores ao pleito e as 48 (quarenta e oito) horas posteriores, incluído todo o período de eventual segundo turno das eleições, salvo as exceções previstas no art. 236 do Código Eleitoral.
>
> **(ii)** O sistema de justiça, em especial as autoridades do processo penal, vinculam-se ao dever de proteção à higidez do processo eleitoral, sendo obrigatória a apresentação de fundamentação específica para a tomada de medidas cautelares exatamente durante o período eleitoral, em cotejo com os irreparáveis impactos eleitorais que tais atos são aptos a gerar.

Por fim, requer-se o cadastramento do advogado **Felipe Santos Corrêa**, inscrito na OAB/DF sob o n. 53.078, para fins de recebimento de todas as notificações no presente feito.

Nestes termos, pede deferimento.
Brasília, 21 de outubro de 2022.

Felipe Santos Correa
OAB/DF 53.078

Caio Vinicius Araújo de Souza
OAB/DF 59.109